



PUTUSAN

Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IZZAL NU'MAN BIN SHOLIKIN
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonocolo Gg. VII No. 140 Rt. 001 Rw. 001 Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan Jl. Lingkungan Kuwung No. 85 Rt. 003 Rw. 001 Kel/Desa Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Izzal Nu'man Bin Sholikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2026 sampai dengan tanggal 7 Mei 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2026, Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZZAL NU'MAN Bin SHOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Keuda Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IZZAL NU'MAN Bin SHOLIKIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 2 (Dua) Bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayarkan maka harta kekayaan atau pendapatan Terpidana, disita dan di lelang oleh jaksa, jika tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan diganti dengan pidana penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) hari dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



2. 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram;

3. 1 (satu) bendel kertas Papir;

4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2019, warna biru, nomor IMEI 1 : 866541056419696, IMEI 2 : 866541056419688;

5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei;

Merupakan barang terlarang dan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan/atau yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **IZZAL NU'MAN Bin SHOLIKIN** pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Lidah Wetan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa melalui akun instagram @infopetani.group @Happymart.1st membeli narkotika jenis ganja dengan cara pada awal bulan Agustus 2025



Terdakwa menghubungi akun tersebut untuk melakukan pemesanan narkoba jenis ganja, selanjutnya dari akun tersebut Terdakwa mendapatkan daftar harga dan kode pembayaran, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui minimarket Alfamart, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan berisi foto dan titik koordinat lokasi paket narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa diletakkan untuk diambil (Ranjau), lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna coklat berisi barang, daun, dan biji ganja yang diletakkan di Jalan Lidah Wetan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kos dengan membawa narkoba jenis ganja yang dibelinya.

- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram penjual ganja yang lainnya @keluarga.pohon untuk membeli ganja, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB akun tersebut membalas dengan mengirimkan daftar harga lalu terjadi kesepakatan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja seberat ± 200 (dua ratus) gram, lalu Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui aplikasi Brimo, selanjutnya narkoba ganja tersebut diterima Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 yang dikirimkan melalui Ekspedisi J&T.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis ganja tersebut secara sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain, dengan tujuan untuk stok konsumsi agar tidak melakukan pembelian secara berulang-ulang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 06 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh KEVIN ASSHABUL KAHFI, S.Tr.K., M.Si. telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 2,479$ Gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 192,860$ Gram, Total **netto $\pm 195,339$ Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10203/NNF/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 29647/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 192, 860 gram.

❖ 29648/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2, 479 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

29647/2025/NNF s.d 29648/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

❖ 29647/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 192,300 gram.

❖ 29648/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,984 gram.

• Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **IZZAL NU'MAN Bin SHOLIKIN** pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di depan PT.LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate yang beralamat di Jl. Raya Mastrip Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika yang diperoleh Saksi **CITRA YUDHISTIRA** dan **SEPTIAN ANDRY DWI PUTRA** yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kota Besar Surabaya lalu dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan PT.LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate yang beralamat di Jl. Raya Mastrip Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan dan tempat tertutup ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 2, 479 (dua koma empat ratus tujuh puluh sembilan) gram, 1 (Satu) bendel kertas papir, 1 (Satu) unit hp merk vivo 2019 warna biru Imei 1 866541056419696 Imei 2 866541056419688, dan 1 (Satu) buah tas slempang warna coklat merk Arei.
- Kemudian dari tempat Terdakwa diamankan, dilakukan pengembangan ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kos ARFIE kamar No. 1 Jl. Wonocolo Gg. VII No.140 RT.01 RW.01 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisi batang, daun, dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 192, 860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) Gram yang ditemukan di atas lantai disamping meja belajar yang berada dalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan ialah milik Terdakwa, dan yang menyimpan serta menguasainya adalah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 06 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh KEVIN ASSHABUL KAHFI, S.Tr.K., M.Si. telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 2, 479 Gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 192, 860 Gram, Total **netto $\pm$ 195, 339 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10203/NNF/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- ❖ 29647/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 192, 860 gram.
- ❖ 29648/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2, 479 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

29647/2025/NNF s.d 29648/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- ❖ 29647/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 192,300 gram.
- ❖ 29648/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,984 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29647/2025/NNF s.d 29648/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- ❖ 29647/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 192,300 gram.
- ❖ 29648/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,984 gram
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CITRA YUDHISTIRA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota polri yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di depan Perusahaan PT. LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate Jl. Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, bersama dengan rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian berada di depan Perusahaan PT. LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate Jl. Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, bersama dengan rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, kemudian saksi bersama tim menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) bendel kertas Papir.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2019, warna biru, nomor IMEI 1 : 866541056419696, IMEI 2 : 866541056419688.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei.

untuk barang bukti poin 1 s.d 4 ditemukan oleh petugas berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penggeledahan di Rumah Kos Terdakwa yang bernama Kos ARFIE kamar no.1 beralamat di Jl. Wonocolo Gg. VII No. 140 RT.001 RW.001, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



kemudian saksi bersama tim menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram;
untuk barang bukti poin 1 ditemukan oleh petugas berada di lantai samping meja yang berada di Rumah Kos Terdakwa yang bernama Kos ARFIE kamar no.1 beralamat di Jl. Wonocolo Gg. VII No. 140 RT.001 RW.001, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa narkoba jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram dengan cara membeli di akun instagram @Happymart.1st pada awal bulan Agustus 2025 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendapatkan jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram dengan cara membeli di akun instagram @keluarga.pohon pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan dikirimkan melalui ekspedisi J&T;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari @Happymart.1st dan @keluarga.pohon adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai stok agar tidak berkali-kali melakukan pembelian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun instagram @Happymart.1st dan @keluarga.pohon dari akun promotor @infopetani.group yang memposting toko-toko online yang menyediakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SEPTIAN ANDRY DWI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota polri yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di depan Perusahaan PT. LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate Jl. Raya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, bersama dengan rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian berada di depan Perusahaan PT. LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate Jl. Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, bersama dengan rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, kemudian saksi bersama tim menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) bendel kertas Papir.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2019, warna biru, nomor IMEI 1 : 866541056419696, IMEI 2 : 866541056419688.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei.

untuk barang bukti poin 1 s.d 4 ditemukan oleh petugas berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penggeledahan di Rumah Kos Terdakwa yang bernama Kos ARFIE kamar no.1 beralamat di Jl. Wonocolo Gg. VII No. 140 RT.001 RW.001, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, kemudian saksi bersama tim menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram;

untuk barang bukti poin 1 ditemukan oleh petugas berada di lantai samping meja yang berada di Rumah Kos Terdakwa yang bernama Kos ARFIE kamar no.1 beralamat di Jl. Wonocolo Gg. VII No. 140 RT.001 RW.001, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa narkoba jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram dengan cara membeli di akun instagram @Happymart.1st pada awal bulan Agustus 2025 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa mendapatkan jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram dengan cara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli di akun instagram @keluarga.pohon pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan dikirimkan melalui ekspedisi J&T;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari @Happymart.1st dan @keluarga.pohon adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai stok agar tidak berkali-kali melakukan pembelian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akun instagram @Happymart.1st dan @keluarga.pohon dari akun promotor @infopetani.group yang memposting toko-toko online yang menyediakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Izzal Nu'man Bin Sholikin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di depan Perusahaan PT. LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate Jl. Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian berada di depan Perusahaan PT. LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate Jl. Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, sewaktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) bendel kertas Papor.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2019, warna biru, nomor IMEI 1 : 866541056419696, IMEI 2 : 866541056419688.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei.

- Bahwa untuk barang bukti poin 1 s.d 4 ditemukan oleh petugas berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Rumah Kos Terdakwa yang bernama Kos ARFIE kamar no.1 beralamat di Jl. Wonocolo Gg. VII No. 140 RT.001 RW.001, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram;
- Bahwa barang bukti poin 1 s.d 4 ditemukan oleh petugas berada di lantai samping meja yang berada di Rumah Kos Terdakwa yang bernama Kos ARFIE kamar no.1 beralamat di Jl. Wonocolo Gg. VII No. 140 RT.001 RW.001, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti poin 1 adalah milik Terdakwa dan yang menyimpan serta menguasai adalah Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram dengan cara membeli di akun instagram @Happymart.1st pada awal bulan Agustus 2025 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil ranjauan di sekitar jalan Lidah Wetan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram dengan cara membeli di akun instagram @keluarga.pohon pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan melalui ekspedisi J&T yang Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari @Happymart.1st dan @keluarga.pohon adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai stok agar tidak berkali-kali melakukan pembelian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima narkoba jenis ganja dari akun @Happymart.1st dan @keluarga.pohon masing-masing 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) bendel kertas Papir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2019, warna biru, nomor IMEI 1 : 866541056419696, IMEI 2 : 866541056419688;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba yang diperoleh Saksi CITRA YUDHISTIRA dan SEPTIAN ANDRY DWI PUTRA yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kota Besar Surabaya lalu dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan PT.LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate yang beralamat di Jl. Raya Mastrip Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan dan tempat tertutup ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 2, 479 (dua koma empat ratus tujuh puluh sembilan) gram, 1 (Satu) bendel kertas papir, 1 (Satu) unit hp merk vivo 2019 warna biru Imei 1 866541056419696 Imei 2 866541056419688, dan 1 (Satu) buah tas slempang warna coklat merk Arei;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan di lokasi pertama selanjutnya tim satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kos ARFIE kamar No. 1 Jl. Wonocolo Gg. VII No.140 RT.01 RW.01 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisi batang, daun, dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 192, 860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) Gram yang ditemukan di atas lantai disamping meja belajar yang berada dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan ialah milik Terdakwa, dan yang menyimpan serta menguasainya adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 06 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh KEVIN ASSHABUL KAHFI, S.Tr.K., M.Si. telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 2, 479 Gram

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 192,860$ Gram, Total netto $\pm 195,339$ Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10203/NNF/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- ❖ 29647/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 192,860$ gram.
- ❖ 29648/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2,479$ gram

Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 29647/2025/NNF s.d 29648/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa Izzal Nu'man Bin Sholikin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian



dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan ialah milik Terdakwa, dan yang menyimpan serta menguasainya adalah Terdakwa. Berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 06 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh KEVIN ASSHABUL KAHFI, S.Tr.K., M.Si. telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 2, 479$ Gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm 192, 860$ Gram, Total netto $\pm 195, 339$ Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10203/NNF/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- ❖ 29647/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 192, 860$ gram.
- ❖ 29648/2025/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2, 479$ gram

Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 29647/2025/NNF s.d 29648/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ke- 3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba yang diperoleh Saksi CITRA YUDHISTIRA dan SEPTIAN ANDRY DWI PUTRA yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kota Besar Surabaya lalu dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan PT.LINTEC DUTA PRATAMA Industrial Estate yang beralamat di Jl. Raya Mastrip Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan dan tempat tertutup ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 2, 479 (dua koma empat ratus tujuh puluh sembilan) gram, 1 (Satu) bendel kertas papir, 1 (Satu) unit hp merk vivo 2019 warna biru Imei 1 866541056419696 Imei 2 866541056419688, dan 1 (Satu) buah tas slempang warna coklat merk Arei;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan di lokasi pertama selanjutnya tim satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kos ARFIE kamar No. 1 Jl. Wonocolo Gg. VII No.140 RT.01 RW.01 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisi batang, daun, dan biji ganja dengan berat netto $\pm$ 192, 860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) Gram yang ditemukan di atas lantai disamping meja belajar yang berada dalam kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan ialah milik Terdakwa, dan yang menyimpan serta menguasainya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 (tiga) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan tercermin pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara tanpa pidana denda merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur, terhadap tindak pidana di luar KUHP, pidana pokok diubah menjadi bersifat kumulatif alternatif. Dengan demikian, pidana penjara dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa harus selalu disertai pidana denda sebagai perwujudan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, sepanjang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana denda tidak efektif untuk diterapkan kepada Terdakwa, mengingat adanya potensi ketidakmampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda. Pidana yang paling tepat dan adil adalah menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) bendel kertas Papir;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2019, warna biru, nomor IMEI 1 : 866541056419696, IMEI 2 : 866541056419688;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Izzal Nu'man Bin Sholikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 2,749 (dua koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus paketan yang didalamnya berisikan batang, daun, dan biji Ganja dengan berat netto $\pm$ 192,860 (seratus sembilan puluh dua koma delapan ratus enam puluh) gram;
 - 1 (satu) bendel kertas Papir;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2019, warna biru, nomor IMEI 1 : 866541056419696, IMEI 2 : 866541056419688;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Arei;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21